

1501619-03.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... não pode obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que "[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06" (AgRg no AREsp 1899869/SP, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501619-03.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501619-03.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163597/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 18543794 - 04º D.P. GUARULHOS, 2921/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2163597 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEYVID AMORIM DE MOURA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Deyvid Amorim de Moura foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de junho de 2021, por volta das 12h57min, na Rua Maria do Socorro e Silva Bezerra, nº 306, Pimentas, nesta cidade de Guarulhos, trazia

consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 24 porções de maconha, com peso líquido de 8,86 gramas, e 101 porções de cocaína, com peso líquido de 69,30 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o réu estava traficando drogas no local dos fatos. Policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram que o acusado, ao perceber suas presenças, saiu correndo, sendo, na sequência, detido. Em revista pessoal, os policiais localizaram em poder do réu 10 trouxinhas de maconha e 05 papéletes de cocaína. O acusado, então, apontou onde estava o restante da droga, dentro de uma sacola, debaixo de uma madeira, na qual continha mais 96 porções de cocaína e 14 porções de maconha, além de R\$ 478,00, em espécie, em notas trocadas, produto de venda anterior.

O acusado foi notificado (fl. 86) e apresentou defesa preliminar (fls. 90/91).

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 92/93).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o réu, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Rodrigo Alves Cardoso e Anderson Marques.

Rodrigo relatou que estava de serviço com seu colega de farda quando, por volta das 12h57min, passaram pela Rua Maria do Socorro e Silva Bezerra, nas proximidades do numeral 306, e se depararam com um indivíduo que, ao avistar a guarnição, saiu correndo. Ele foi abordado a uns dez metros. Realizada busca pessoal, foram encontradas 10 trouxinhas de erva, semelhante à maconha, e 05 papéletes de pó branco, semelhantes à cocaína. O indivíduo, identificado como Deyvid, após revista, mostrou onde estava o restante das drogas, debaixo de uns paus, dentro de uma sacola plástica de cor preta, local onde localizaram mais pó branco e erva, além da importância de R\$ 478,00 em cédulas trocadas (fl. 14).

O policial Anderson apresentou relato idêntico (fl. 15).

Perante o Delegado de Polícia, o réu optou por permanecer em silêncio (fl. 05).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Anderson narrou que, em patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, onde funciona um ponto de venda de drogas, visualizou o réu, tendo ele corrido ao ver a equipe policial. Foi realizada a abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas com o réu algumas porções de drogas. O réu admitiu a traficância e informou onde havia guardado o restante das drogas; no local indicado foram encontrados mais entorpecentes.

Rodrigo disse que realizava patrulhamento pelo local dos fatos com seu companheiro de fato. Viu o réu, que tentou fugir ao notar a presença policial. Foi realizada a abordagem. Com o réu foram encontradas drogas. Ele admitiu a tráfico e informou onde havia outras drogas.

Em interrogatório, o réu negou a prática do crime. Disse que é usuário e foi até o local dos fatos para comprar drogas. Afirmou que quando foi abordado levava consigo apenas R\$ 100,00 e 24 porções de maconha.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), laudo de constatação prévia (fls. 76/80) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os policiais militares ouvidos em juízo narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam diligências em conhecido ponto de venda de drogas quando notaram o réu correndo pela via após perceber a viatura policial. Foram então ao seu encalço e o abordaram. Revistado, com o réu foram encontradas porções de drogas e ele apontou onde estavam localizadas as demais porções escondidas.

Os agentes policiais apresentaram relatos uníssonos, sem qualquer contradição ou incoerência que pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Demais disso, a versão apresentada pelo réu é inverossímil, pois situação financeira não permitiria que adquirisse, de uma só vez, 24 porções de maconha. Assim, cabalmente provado o vínculo do réu com as drogas apreendidas.

A quantidade e variedade de entorpecentes (125 porções de drogas de dois tipos), o dinheiro apreendido (R\$ 478,00 em espécie) e o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade insita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis ao acusado.

Ele foi surpreendido com 78 gramas de entorpecente, quantidade que não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes.

Há variedade de drogas, ante a apreensão de mais de um tipo de entorpecente. Além disso, a parte da droga apreendida é de alto potencial nocivo. A variedade e natureza dos entorpecentes, contudo, serão valoradas na terceira etapa da dosimetria. Utilizá-las neste momento para agravar a básica atentaria contra o princípio do *ne bis in idem*.

Destarte, inexistindo circunstâncias desfavoráveis a serem valoradas nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, pois o réu tinha apenas 19 (dezenove) anos na data do crime, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Possível, por outro lado, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é primário e ostenta bons antecedentes criminais. Nada há nos autos que possa indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza. Ele preenche, deste modo, todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal.

O réu responde a processo criminal em razão da prática do mesmo crime, tendo inclusive sido condenado em primeiro grau. Essa condenação, contudo, se refere a fato posterior ao apurado nestes autos e, por isso, não pode obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que “[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06” (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel.

Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. O acusado tinha em seu poder cocaína, droga de alto poder viciante e elevada nocividade. Soma-se a isso o fato de terem sido apreendidas drogas de mais de um tipo.

Assim, levando em consideração a natureza e variedade das drogas, reduzo a pena em 3/5 (três quintos), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sanção que torno definitiva.

O acusado não goza de padrão de vida elevado. Por este motivo, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da primariedade e quantidade de pena aplicada, o réu poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é socialmente recomendável em virtude da condenação sofrida pelo réu.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Deyvid Amorim de Moura, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa no piso legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Guarulhos, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA